



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 87 DEL 20/02/2026	OGGETTO: “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLA MEDIA”. - decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Economia, n. 133 del 04.07.2024 è stato autorizzato, tra l’altro, per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”. Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.
Registro Generale N. 129 DEL 20/02/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno venti, del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

CUP: J25E24000150006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l’entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta al R.A.P. n. 12/2022;
- con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Economia, n. 133 del 04.07.2024 è stato autorizzato, tra l’altro, per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” nei limiti di un importo complessivo di euro € 515.481.082,75;

PRESO ATTO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01.08.2024 è stato approvato il documento di indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell’art. 3 – all. I.7 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di “PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 ALL. I.7 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'INTERVENTO

DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVA MENSASCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLE MEDIE CUP: J25E24000150006" per una capienza di 188 posti/alunni" redatto dall'ufficio tecnico comunale;

- come Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è stato nominato l'Arch. Pasquale Maiella, responsabile dell'area tecnica;

DATO ATTO che

- è stato affidato il servizio tecnico di redazione del PFTE all'Ing. Massimo Pappalardo iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4292;
- l'Operatore economico sopra menzionato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativo all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7, SEZIONE II del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in linea con le indicazioni riportate nel DIP regolarmente approvato;
- il predetto progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per un importo complessivo pari ad € 875.500,00 è stato verificato e validato con apposito verbale, dal Responsabile Unico del Progetto: Arch. Pasquale Maiella;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13.02.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di € 875.500,00 di cui € 627.910,00 per lavori incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA ed € 15.000,00 per compensi relativi alla progettazione esecutiva oltre cassa previdenziale ed IVA dell'intervento denominato "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLE MEDIE – CUP J25E24000150006";
- con la medesima Deliberazione è stato dato mandato al RUP affinché adotti tutti gli atti e le iniziative necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", iscritti al corrente bilancio 2024/2026 codice di bilancio 04.02.01.02.001 – Capitolo 2613.11.
- questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, giusta convenzione R.A.P. n. 12/2022;

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Deliberazione di G.C. n. 31 del 13.02.2025;

DATO ATTO che con Determina rg n. 302/2025 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo "Realizzazione Nuova Mensa Scolastica nel Plesso Scuola Media" con i relativi elaborati contestualmente al Quadro Economico dell'intervento pari a complessivi €875.591,80 di cui €612.910,00 per lavori;

VISTO

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE per una migliore gestione dell'iter procedurale relativo all'intervento in oggetto, si ritiene opportuno costituire un Gruppo di Lavoro di supporto al RUP, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Dott. Nisi Elisabetta	0,10	Consulente Contabile
Loiola Pasquale	0,10	Consulente amministrativo
Francesco Tulino	0,05	Consulente Contabile

DATO ATTO CHE che nel quadro economico di rimodulazione delle somme a disposizione così come indicato dalla DG – Governo del territorio approvato con Determina rg n. 302/2025 alla voce **b.6 Incentivo ex art. 113 comma 3 del Codice**, sono presenti somme per la struttura di supporto al RUP;

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le Linee Guide ANAC;
- Il D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI COSTITUIRE il Gruppo di Lavoro dell'intervento "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLA MEDIA" - CUP **J25E24000150006** nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Dott. Nisi Elisabetta	0,10	Consulente Contabile
Loiola Pasquale	0,10	Consulente amministrativo
Francesco Tulino	0,05	Consulente Contabile

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari ad € 10.000,00 al Cap 2613.11 del bilancio comunale;

DARE ATTO che -la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, iscritti al corrente bilancio 2024/2026 codice di bilancio 04.02.01.02.001 – Capitolo 2613.11

DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio ragioneria, per gli adempimenti d'ufficio;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: incentivi-gruppo di lavoro supporto al RUP CIG: CUP: Descrizione Capitolo: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA MEDIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.05.99.99.99	4.2	2613.11		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1129	€ 160.443,32	2	€ 10.000,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 20/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 218, e vi rimarrà fino al 07/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 129 del 20/02/2026;

Oggetto: “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLA MEDIA” - decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Economia, n. 133 del 04.07.2024 è stato autorizzato, tra l’altro, per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”. Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella